摘要：

禁止出口的部分包括：利用我国核心数据进行训练后提供服务的大模型、专门或者主要用于国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等高敏感场景应用，达到高性能水平的智能体等。判别具体“出海”情形是否属于技术出口管理的范围，核心在于是否涉及限制类技术从中国境内向境外转移。

商务部、科技部16日发布公告称，拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。经批准，现向社会公开征求意见，并同步对相关技术实施出口前登记管理。此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术。

人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项技术；**对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。**生物医药领域包括细胞和基因治疗、小核酸药、病原微生物相关5项技术；对不涉及所有权转让的对外授权模式，适用自动许可等便利措施。光伏领域包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关12项技术；技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备。

自本公告发布之日起，至《中国禁止出口限制出口技术目录》正式修订并实施之日止，技术出口经营者在出口本公告附件所列技术前，应当在商务部业务系统统一平台技术贸易管理信息应用登记。已经开始但尚未完成的出口，在登记范围内。

禁止出口的部分包括：利用我国核心数据进行训练后提供服务的大模型、专门或者主要用于国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等高敏感场景应用，达到高性能水平的智能体等。

附件 1

拟列入《中国禁止出口限制出口技术目录》的人工智能、生物医药、光伏技术范围（征求意见稿）

一、人工智能[1]

禁止出口部分

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
1	互联网和相关服务	266401J	高性能检测技术	专门或者主要用于我国网络数据跨境传输安全风险防范和处置的鉴伪系统及设备制造技术，深度合成视频、音频、图像或者多模态信息的检测准确率和召回率≥95%。
2		266402J	信息对抗技术	1.具有以下任一特性，可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等高敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系的人工智能自主驱动恶意代码生成与变异技术： （1）对多引擎恶意软件检测器，攻击成功率≥60%； （2）对单一主流防病毒软件，攻击成功率≥85%； （3）对机器学习模型，攻击成功率≥90%。 2.具有以下任一特性，可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等高敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系的对抗环境自适应演进与运行时动态行为修改技术： （1）能检测虚拟化沙箱、调试器、模拟器，分辨安全产品类型及版本；或实现沙箱逃逸； （2）在保持恶意功能完整前提下，每次执行自动重写≥50%代码结构或控制流。 3.具有以下任一特性，可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等高敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系的自动化免杀变种批量生成与分布式规模化部署技术： （1）单次生成≥20 个功能等价、结构各异的变种，或端到端自动化率≥80%； （2）基于单一基线载荷，每 24 小时生成 10 个以上语法树差异度≥30%的变种； （3）抽样变种在沙箱中的行为侧写一致性≥90%。
3	软件和信息技术服务业	266501J	人工智能大模型技术	利用我国核心数据进行训练后提供服务的大模型。 注：“核心数据”范围由《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规确定。
4		266502J	人工智能体技术	专门或者主要用于国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等高敏感场景应用，达到高性能水平的智能体。 注：“高性能”指达到 266505X 限制类人工智能体技术的管控指标。

[1] 已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。

限制出口部分[2]

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
5	互联网和相关服务	266402X	高性能检测技术	（在此类技术现有 7 项基础上增加） 8.深度合成视频、音频、图像或者多模态信息的检测系统及设备制造技术，准确率和召回率≥98%。 9.同时满足以下特性的视频、图像信息隐写与提取技术： （1）高鲁棒性，错误码率≤0.5%，或召回率≥99.9%； （2）低虚警率，假正例率（FPR）≤0.1%； （3）高不可感知性，结构相似性指数（SSIM）≥0.999，或峰值信噪比（PSNR）≥41 分贝，或学习感知图像块相似度（LPIPS）≤0.005。
6		266404X	信息对抗技术	（在此类技术现有 5 项基础上增加） 6.具有以下任一特性的人工智能辅助漏洞挖掘技术： （1）在权威安全基准测试中，漏洞复现或可利用性判定得分≥75%； （2）针对已知公开漏洞，独立完成从漏洞分析到完整利用链构建的端到端成功率：针对主流操作系统或浏览器成功率≥50%，或针对任意代码执行级别的利用构造成功率≥40%； （3）漏洞挖掘与利用效率，较资深安全专家基准实现 10 倍及以上效率提升；或在标准漏洞数据库安全基准测试中，可利用漏洞发现数实现 10 倍及以上性能提升； （4）能够自主将 2 个及以上低危或中危软件缺陷串联为完整多阶段攻击链，并生成可运行的概念验证代码； （5）在常规测试框架下，能够在一个主要开源项目或主流操作系统中一次性自主发现 5 个以上先前未披露的高危安全缺陷，或 50 个以上先前未披露的安全缺陷； （6）在国内外主流漏洞利用能力分级体系中，达到最高级别。
7	软件和信息技术服务业	266501X	信息处理技术	（在此类技术现有 18 项基础上增加） 19.具有以下任一特性的语音声纹识别技术，包括声纹核心算法技术、防攻击与反伪造技术、声纹识别系统技术、声纹数据处理与保护技术等： （1）在假正例率（FPR）≤0.01%、注册语音时长≤30 秒、测试语音时长≤10 秒、语音信噪比≥20 分贝的条件下，真正例率（TPR）≥99.1%； （2）单次声纹端对端处理延迟≤300 毫秒，且吞吐量≥100 请求/秒； （3）对录音回放、语音合成、语音转换等常见欺诈攻击的整体检测率≥98%，或错误接受率≤1%； （4）具备针对少数民族语言或特定地域方言的声纹识别专项优化能力，且在标准测试条件下识别准确率≥90%。

[2] 对本类技术开源，以及中国企业在境外自建自营算力中心、赴境外开展芯片流片制造、利用境外资源开展联合研发、参与国际标准制定等情形的技术出口，适用自动许可等便利措施。

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
	软件和信息技术服务业			20.具有以下任一特性，专门或者主要用于汉语及少数民族语言的翻译技术： （1）在标准测试集上通过人工测评获得的平均意见得分（MOS）≥4.8； （2）翻译语义忠实度≥95%的情况下，通用场景翻译与标准答案相似度评分（BLEU）≥35，或专业领域翻译与标准答案相似度评分（BLEU）≥30。
8		266504X	人工智能大模型技术	1.利用我国重要数据进行训练后提供服务的大模型。 2.具有以下任一特性的大模型的核心技术，包括权重参数、关键检查点、底层源代码、架构设计，以及训练优化、推理加速等技术： （1）计算量≥10^{26}次浮点运算； （2）参数量≥20,000 亿； （3）能力达到全球领先水平。 注：①仅使用微量（≤0.1%）重要数据训练，所用重要数据无法实质性提升模型在该数据领域的核心技术研发能力，且采取脱敏清洗等安全措施，重要数据不会在输出环节复现，或有关重要数据可合法公开获取的，不纳入第 1 项技术的管理范围。②“重要数据”范围由《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规确定。③“能力达到全球领先水平”指出口活动发生时，国内外主流测评机构、大规模产业平台等，针对大模型综合性能、专项业务能力、全球调用量、安全性能、训练效率等公开评估全球排名前 10。
9		266505X	人工智能体技术	1.自主规划与任务分解技术，可将自然语言指令自动拆解≥20 步可执行子任务链，子任务分解精度≥80%，且子任务平均成功率≥90%。 2.多智能体协同架构技术，支持并发协作智能体≥60 个，且相同效果下整体任务完成时间≤单智能体最低完成时间 2 倍，多智能体最终结论与标准答案一致率≥85%。 3.工具调用与系统操作技术，支持集成的第三方工具数量≥200 个，工具选择准确率≥90%，且在需要调用 3 种及以上工具协同完成任务场景中，端到端任务平均成功率≥90%。 4.具有以下所有特性的人工智能博弈决策技术： （1）单一任务决策规划深度≥20 步或并发博弈智能体≥10 个； （2）具备策略自适应能力，复杂动态博弈决策延迟≤200 毫秒且控制单元≥10 个； （3）标准博弈基准超过 90%的人类。
10		266506X	人工智能芯片设计技术	1.具有以下任一特性的人工智能处理芯片设计技术，包括芯片架构、自研指令集、智能计算知识产权核、配套基础软件栈等： （1）需使用 14 纳米及以下制造工艺； （2）具备浮点或整型运算能力； （3）采用 2.5D、3D 先进封装集成技术； （4）具备高速互联能力； （5）基于存算一体、类脑计算等非冯·诺依曼架构的新型架构； （6）可应用于自动驾驶、计算机视觉、智慧语音等特定场景。 2.存储芯片设计技术 （1）具有以下任一特性的 3D 闪存芯片设计技术：

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
				1）存储密度≥8 吉比特每平方毫米（Gb/mm²）； 2）I/O 速率≥1.5 吉比特每秒（Gbps）； 3）采用键合技术。 （2）具有以下任一特性的内存芯片设计技术： 1）需使用 18 纳米及以下内存制造工艺； 2）采用垂直沟道晶体管架构； 3）采用键合技术； 4）进行多层堆叠。
11	软件和信息技术服务业	266507X	人工智能算力集群技术	1.用于大规模智能算力集群的片间或节点间高速互连技术，双向带宽≥800 吉字节每秒（GB/s）。 2.具有以下任一特性，在大规模智能算力集群中，用于保障分布式训练运行稳定的分布式训练容错技术： （1）检查点恢复机制的平均故障恢复时间（MTTR）≤120 秒； （2）支持自动故障感知与任务无缝迁移，故障对训练任务的可见中断时间≤30 秒； （3）在典型集群规模下，因网络故障导致的图形处理器（GPU）有效算力浪费率≤5%。 3.具有以下任一特性，在大规模智能算力集群中，用于优化集群通信效率的高效通信调度技术： （1）线性扩展度≥98%； （2）具备动态拓扑感知路由与跨多平面负载均衡能力，且端到端通信延迟≤1 微秒； （3）支持通信与计算深度重叠，通信隐藏率≥90%。 4.具有以下任一特性，在大规模智能算力集群中，支持 2 家及以上不同厂商人工智能芯片的统一调度与协同推理的异构集群高效推理与调度技术，包括异构算力统一调度框架、混合精度协同训练技术、异构推理优化技术、异构集群智能运维技术等： （1）支持 2 种及以上高速通信协议的统一适配与混合调度，跨芯片通信带宽利用率≥90%，或跨节点端侧通信延迟≤5 微秒； （2）支持跨 2 种以上不同架构的计算节点统一管理，异构推理集群的吞吐性能较单一芯片集群方案提升≥30%，或异构集群人工智能加速卡平均利用率提升≥65%，或推理成本较单一芯片方案下降≥20%，或集群平均故障恢复时间≤10 分钟，集群可用性≥99.9%； （3）支持跨 2 个及以上地理分布的智算中心的统一算力调度与任务分配，跨地域调度的训练效率≥单一集群效率的 80%，或支持跨地域异构算力资源的实时负载均衡与任务迁移。 注：“大规模智能算力集群”指人工智能加速卡总数超过 10,000 张的运算主体。

二、生物医药

禁止出口部分

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
1	医药制造业	262704J	细胞和基因治疗原创技术	具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术工艺平台。 注：①仅禁止所有权对外转让，对外授权许可、利用相关技术工艺提供外包研发和生产服务等不对外转让所有权的情形不属于管理范围。②处于不同研发、生产阶段的特定药物品种，其对外合作或商业交易（BD）过程中，用于研发、试验、生产、质控、上市及合规等所必需的相关技术工艺，不属于管理范围。③“技术工艺平台”指通过长期研发积累形成的可复用、能够支持开发多款药物的成套底层共性技术。用于单一药物品种的开发技术工艺不在此范围内。
2		262705J	小核酸药原创技术	具有自主知识产权的小干扰核糖核酸（siRNA）药物技术工艺平台。 注：①仅禁止所有权对外转让，对外授权许可、利用相关技术工艺提供外包研发和生产服务等不对外转让所有权的情形不属于管理范围。②处于不同研发、生产阶段的特定药物品种，其对外合作或商业交易（BD）过程中，用于研发、试验、生产、质控、上市及合规等所必需的相关技术工艺，不属于管理范围。③“技术工艺平台”指通过长期研发积累形成的可复用、能够支持开发多款药物的成套底层共性技术。用于单一药物品种的开发技术工艺不在此范围内。
3	研究和试验发展	267302J	病原微生物技术	病原微生物人工基因改造与定向传代增益技术，具有以下任一特征： （1）针对已知或潜在病原微生物的功能增强技术； （2）用于病原微生物规模化增殖、定向加速演化及稳定维持特定毒力特征的传代培养体系与工艺； （3）模拟自然演化过程的人工受控传代诱导技术。

限制出口部分[3]

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
4	医药制造业	262705X	细胞和基因治疗原创技术	具有自主知识产权的细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术。 注：①“全新靶点”指全球范围内未通过专利、学术文献、公共数据库、行业技术资料、学术会议等途径公开披露过的药物靶点。②“全新靶点发现和验证技术”指用于筛选、发现、确认全新靶点，并锁定具备成药潜力的药物作用点位的技术。
5		262706X	小核酸药原	具有自主知识产权的小干扰核糖核酸（siRNA）

[3] 对公共卫生突发事件、人道主义救援、利用境外资源开展联合研发，以及对外授权等情形的技术出口，适用自动许可等便利措施。

			创技术	全新靶点发现和验证技术。 注：①“全新靶点”指全球范围内未通过专利、学术文献、公共数据库、行业技术资料、学术会议等途径公开披露过的药物靶点。②“全新靶点发现和验证技术”指用于筛选、发现、确认全新靶点，并锁定具备成药潜力的药物作用点位的技术。

三、光伏[4]

禁止出口部分

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
1	非金属矿物制品业	263003J	多晶硅制备技术	1.单线三氯氢硅产能≥25 万吨/年的冷氢化流化床工艺，及其设备制造技术。 2.单线产能≥2 万吨/年的硅烷流化床工艺，及其设备制造技术。
2		263004J	硅片制备技术	厚度≤70 微米的硅片制备技术，及其设备制造技术。 注：“硅片制备技术”包括程序代码、底层算法模型、设备图纸等。
3	电气机械和器材制造业	263801J	光伏电池制备技术	1.同时适用以下条件，用于晶硅电池制备的边缘钝化光伏专用技术，及其设备制造技术： （1）可用于整片或半片、多分片太阳能硅片，以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； （2）硅片厚度≤140 微米。 2.钙钛矿及叠层电池组件生产技术，及其设备制造技术，包括： （1）钙钛矿晶硅叠层电池技术，量产硅片尺寸≥182 毫米且效率≥30%； （2）钙钛矿专用狭缝涂布技术，加工宽幅≥1.1 米； （3）大面积单结钙钛矿电池组件技术，单结钙钛矿电池组件面积≥1 平方米且效率≥18%； （4）大面积叠层钙钛矿电池组件技术，组件面积≥1 平方米且效率≥28%。

[4] 技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备，具体包括三氯氢硅冷氢化流化床、硅烷流化床、还原炉、光伏硅片切片设备、应用于光伏拉晶的单晶炉、光伏硅片制备截断开方等机加工设备、光伏硅片切片设备、应用于半片或多分片工艺的边缘钝化设备（EPD）、隧穿氧化层掺杂多晶硅选择性钝化接触层沉积设备（包括 PECVD、LPCVD 两类设备）、原子层沉积（ALD）设备、高温硼扩散炉、应用于 TOPCon 电池的铜电镀设备、应用于 HBC 和 HTBC 电池的晶硅薄膜沉积（PECVD）设备、应用于 XBC 电池的铜电镀设备、透明导电薄膜沉积设备（PVD）、非晶或微晶硅薄膜沉积设备（PECVD）、异质结电池铜电镀设备、狭缝涂布设备。

限制出口部分

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
4	非金属矿物制品业	263004X	多晶硅制备技术	1.单线产能≥3 万吨/年的多晶硅工程技术。 2.单台还原炉多晶硅产能≥800 吨/年的还原工艺，及其设备制造技术。 注：“工程技术”含设备工程设计、厂房建设工程设计、工艺包等。
5	非金属矿物制品业	263005X	硅片制备技术	1.光伏用单晶硅棒拉制技术，及其设备制造技术，包括： （1）炉体炉腔内径≥1600 毫米的单晶炉设计应用方案； （2）尺寸≥35 英寸的单晶炉热场设计应用方案； （3）拉速≥1.2 毫米/分钟的单晶炉设计应用方案； （4）能耗等径功率≤40 千瓦的单晶炉设计应用方案。 2.光伏用单晶硅棒机加工技术，及其设备制造技术，包括： （1）半棒截磨制备加工技术； （2）可用于制造长度≥720 毫米硅棒的机加工技术。 3.超薄大尺寸光伏硅片制备技术，及其设备制造技术，包括： （1）可用于制造任一边长≥182 毫米矩形硅片的制备技术； （2）可用于制备 130 微米及以下厚度硅片的技术： 1）28 微米及以下钨丝切片技术； 2）主轴转速≥6500 转/分钟，或主辊直径≤120 毫米，或主辊横向轴距≤370 毫米的切片设备设计应用方案。
6	电气机械和器材制造业	263802X	光伏电池制备技术	1.高效隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）、高效背接触（XBC）晶硅电池制备技术，及其设备制造技术，包括： （1）同时适用以下条件的超薄隧穿氧化层、掺杂多晶硅选择性钝化接触层低压化学气相沉积（LPCVD）和离子增强化学气相沉积（PECVD）光伏专用镀膜技术： 1）可用于整片或半片、多分片太阳能硅片，以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； 2）硅片厚度≤140 微米； 3）以 G12 硅片整片计，LPCVD 设备产能≥6000 片/小时，PECVD 设备产能≥6000 片/小时。 （2）同时适用以下条件的氧化铝表面钝化层原子层沉积（ALD）光伏专用镀膜技术： 1）以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； 2）硅片厚度≤140 微米； 3）以 G12 硅片整片计，产能≥12000 片/小时。 （3）同时适用以下条件的高温硼扩散光伏专用技术： 1）以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； 2）硅片厚度≤140 微米； 3）以 G12 硅片整片计，产能≥4500 片/小时。 （4）同时适用以下条件的 TOPCon 电池铜电镀

序号	行业领域	编号	技术名称	控制要点
6	电气机械和器材制造业	263802X	光伏电池制备技术	电极制备技术： 1）可用于整片或半片、多分片太阳能硅片，以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； 2）硅片厚度≤140 微米。 （5）同时适用以下条件的低温非晶或微晶硅沉积与 PECVD 光伏专用镀膜技术： 1）可用于整片或半片、多分片太阳能硅片，以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； 2）硅片厚度≤140 微米。 （6）同时适用以下条件的 XBC 电池电镀与化学镀膜技术： 1）用于整片或半片、多分片太阳能硅片，以整片硅片尺寸计，每条边长在 182-230 毫米之间； 2）硅片厚度≤140 微米。 2.异质结（HJT）晶硅电池制备技术，及其设备制造技术，包括： （1）具有以下任一特性，可用于加工厚度≤110 微米硅片的异质结电池叠层透明导电薄膜沉积技术： 1）透明导电薄膜铟含量≤50%； 2）以 G12 硅片计，产能≥14000 半片/小时。 （2）具有以下任一特性，可用于加工厚度≤110 微米硅片的异质结电池晶硅薄膜沉积技术： 1）用于高效 N 型异质结电池，薄膜晶化率≥40%，或以 G12 硅片计，产能≥14000 半片/小时； 2）用于 P 型异质结电池，在 AM1.5 测试条件下，最高转换效率≥23%，或在 AM0 测试条件下，最高转换效率≥20.5%。 （3）低银含银包铜异质结太阳电池制备技术，银含量≤30%。 （4）铜电镀电极异质结电池制备技术。 注：本类技术中“高效”指在 AM1.5 测试条件下，电池平均转换效率≥25%，或量产组件平均转换效率≥22.3%。

商务部新闻发言人就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》答记者问

2026年10月16日，商务部、科技部发布2026年第48号公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》（以下简称《目录》）公开征求意见，并对相关技术实施出口前登记的临时管理措施。日前，商务部新闻发言人就有关问题回答了记者提问。

问：《目录》修订的背景是什么？

答：根据《中华人民共和国对外贸易法》第二十条，国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门，制定、调整并发布禁止或限制出口的技术目录。自2001年以来，商务部会同科技部多次调整修订《目录》，有进有出，有管有放，已形成工作惯例。此次修订亦是技术贸易管理的常态化工作，依法依规进行，不针对任何特定国家、地区或实体。

近年来，人工智能、生物医药和光伏相关技术在敏感领域的应用不断拓展，各主要经济体均实施了不同程度的出口管控。中国参考国际通行做法，依法实施必要的管理，既防范技术失控和不当扩散风险，也保障正常国际技术交流合作，推动科技向上向善、安全可控、造福人类。

问：《目录》拟新增技术的范围有哪些？

答：此次公开征求意见涉及拟增列的人工智能、生物医药、光伏三个领域40项关键技术。**其中，拟禁止出口技术14项，包括：人工智能驱动的恶意代码生成与变异技术、具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术工艺平台、钙钛矿及叠层电池组件生产技术等；拟限制出口技术26项，包括：人工智能辅助漏洞挖掘技术、具有自主知识产权的通用型细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术、单线产能≥3万吨/年的多晶硅工程技术等。公告还明确了适用便利措施等情形。详情请参考公告原文。**

问：《目录》修订是否充分考虑产业发展情况？

答：中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作，有关政策立场没有改变。针对此次公开征求意见的技术范围和政策，商务部、科技部会同行业主管部门，事前已广泛组织研究机构、行业组织开展深入评估，并充分听取主要企业的意见建议，充分考虑国内外产业现状和发展需求。具体表现在三个方面：一是列管范围精准有限。此次拟列管的多数技术已明确具体技术指标，且利用相关技术制造的产品不在管理范围内，管理范围清晰、精准、有限，为企业划定了合规边界，便于政策执行。二是适用便利措施。此次列管明确了拟适用便利措施的多种出口情形，体现了分级分类的管理理念，有助于增强政策的透明度和可预期性，确保技术出口安全、规范、有序。三是实施动态调整。商务部、科技部将依法对《目录》管理范围实施动态调整，根据技术发展情况，及时将不先进或落后技术移出《目录》。此次征求意见是在更大范围内听取各方意见建议的工作安排。

问：对于拟增列的人工智能技术，主要有哪些考虑？

答：当前，全球人工智能技术创新进入前所未有的活跃期，机遇与挑战并存。此次拟将人工智能大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项关键技术增列至《目录》，主要有以下考虑：

一是确保人工智能技术安全可控。人工智能引发的各类内生和衍生风险已引起全球各国的高度关注。此次拟列管的人工智能自主驱动恶意代码生成与变异技术等，可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系。若被非国家行为体或恶意实体获取，可能对国家安全和人类共同安全造成危害。中国政府对这类技术实施必要管理，目的是筑牢安全底线，防范滥用恶用，确保人工智能始终处于人类控制之下，推进人工智能国际治理。

二是鼓励开源开放、合作共享。中国政府致力于让人工智能成为促进共同繁荣、维护共同安全的一个重要动力源。为支持构建人工智能开源创新生态体系，对人工智能类技术开源、中国企业在境外自建自营算力中心、赴境外开展芯片流片制造、利用境外资源开展联合研发、参与国际标准制定等情形的技术出口，适用自动许可等便利措施，基本实现“即报即出”；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的相关技术，拟不纳入出口管理范围，为人工智能技术国际交流合作创造良好环境。

需要特别指出的是，中方主张在相互尊重、平等互利基础上，与各国开展人工智能对话合作，共同应对人工智能技术扩散和失控风险。中方支持全球南方国家加强人工智能能力建设，弥合数智鸿沟，促进可持续发展。对于世界人工智能合作组织成员间开展能力建设国际合作、技术共享和规则共建所需的技术出口，将提供更多便利和支持。

问：《目录》正式实施后，人工智能大模型在海外本地化部署、向境外提供模型调用等各类“出海”形式，是否属于技术出口管理范围？

答：当前，人工智能大模型和应用产品的“出海”模式多种多样，判别具体“出海”情形是否属于技术出口管理的范围，核心在于是否涉及限制类技术从中国境内向境外转移。

此次纳入监管的人工智能技术范围精准有限，有关措施正式实施后，绝大部分人工智能技术仍可以自由出口。对于纳入限制类的人工智能技术，开展海外本地化部署，属于技术出口管理范围；如果部署在海外自有云等风险相对可控的情形下，可适用自动许可等便利措施。对于企业利用限制类大模型对外提供API调用、APP/网页交互、SaaS应用、本地端侧轻量化部署等情形，不属于大模型技术出口管理范围。

问：对于拟增列的生物医药技术，主要有哪些考虑？

答：现行《目录》中已有部分生物医药技术，此次拟增列病原微生物、细胞和基因治疗、小核酸药相关5项技术，主要有以下考虑：

一是维护人类生命健康安全。病原微生物技术等直接关系人类健康和国家生物安全，将其纳入《目录》实施禁止出口，是维护国家安全、构筑生物安全屏障的制度安排，也是保护全人类健康的客观需要。

二是支持我国生物医药技术依法依规有序开展国际合作。此次列管生物医药技术，对国际合作的重要情形作出排除或适用便利措施。例如，对具有自主知识产权的相关技术工艺平台，对外授权许可、利用相关技术工艺提供外包研发和生产服务等出口情形，不纳入管理范围；对于具有自主知识产权的相关靶点发现和验证技术，对外授权许可方式出口的，适用自动许可等便利措施。

三是践行人类卫生健康共同体理念。此次政策明确规定，对于限制出口技术，因公共卫生突发事件、人道主义救援、利用境外资源开展联合研发等需要的出口，适用自动许可等便利措施。中国将继续与世界各国共享技术发展成果，为增进人类健康福祉作出积极贡献。

问：对于拟增列的光伏技术，主要有哪些考虑？

答：此次拟将多晶硅制造、硅片制造、电池制造等环节的12项光伏技术增列至《目录》，主要有以下考虑：

一是维护国家安全和利益。近年来，光伏技术在航天、国防、无人装备、高安全等级基础设施等敏感领域的应用不断拓展，光伏技术出口可能引致的国家安全风险不断上升，有必要及时适度实施监管。

二是支持绿色技术共享。此次列管技术范围有限，其他未达到管控指标的技术仍可自由出口。公告中列明少量光伏关键设备，仅针对承载达到管控指标技术的情形。未列明的其他光伏设备，原则上不适用本公告要求。

三是完善技术出口监管制度。光伏关键技术的出口往往伴随光伏产线的出口、安装、调试、改良和升级而发生。出口经营者从事上述活动的，应按规定申请技术出口许可证，并凭证办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。

问：对拟增列的技术实施出口前登记管理的主要考虑和具体要求是什么？

答：为掌握有关技术出口需求情况，提升科学管理水平，并防范潜在出口风险，根据《中华人民共和国对外贸易法》第十八条、第二十条有关规定，经批准，自商务部、科技部2026年第48号公告发布之日起，至《中国禁止出口限制出口技术目录》正式修订公告实施之日止，技术出口经营者在出口公告所列技术前，应当在商务部业务系统统一平台技术贸易管理信息应用登记。出口经营者应自行判断拟出口技术是否落入临时登记管理范围。已经开始但尚未完成的出口，在登记范围内。需登记的出口情形包括：向境外转让技术所有权，境内技术授权境外使用，境内技术的所有权人或者实际控制人变更为境外主体，以及商务部明确要求登记的其他情形。需要特别说明的是，对于列入《目录》管理范围的光伏关键和核心设备出口，均需按照规定登记。企业在登记中遇到问题和困难，可以及时向商务部、科技部咨询。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

254 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论